

1507168-84.2021.8.26.0602

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3076301/2021 - 02º D.P. SOROCABA, 20262095 - 02º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO DE BARROS CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

MARCELO DE BARROS CRUZ, qualificado nos autos, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1507168-84.2021.8.26.0602 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507168-84.2021.8.26.0602

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3076301/2021 - 02º D.P. SOROCABA, 20262095 - 02º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO DE BARROS CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

MARCELO DE BARROS CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por fato ocorrido, segundo a denúncia, no dia 08 de julho de 2021, por volta das 15h00min, na Rodovia SP 270, número 91, Jardim Novo Eldorado, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP. No entanto, houve desclassificação do delito acima mencionado para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, oportunidade em que foi determinada a abertura de vista dos autos ao Ministério Público, para

manifestação acerca de eventual oferecimento ao réu de proposta de transação penal ou suspensão condicional do feito, nos termos dos artigos 76 e 89, respectivamente, da Lei n. 9.099/95, em respeito à Súmula n. 337 do STJ (fls. 143/145). Tal decisão transitou em julgado para o representante do Ministério Público e para o réu (fl. 164).

O representante do Ministério Público se recusou em oferecer o benefício de proposta de transação penal ou suspensão condicional do feito ao réu, alegando que este não preenche os requisitos legais. Atente-se que o oferecimento dos benefícios previstos no artigo 76 e 89, da Lei n. 9.099/95, é de competência exclusiva do Ministério Público;

Assim, passo a prolatar a sentença.

Tendo em vista que restou provada a prática pelo réu do crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, conforme já fundamentado na decisão de fls. 143/145, passo a dosimetria da pena.

Observado o disposto no artigo 59 do Código Penal c.c. o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, face à primariedade técnica do réu, na época dos fatos (fls. 146/147), condeno-o a pena de advertência, por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06. Deixo de aplicar a pena de prestação de serviços à comunidade, conforme requerido pelo representante do Ministério Público (fl. 168), em razão da primariedade técnica do réu já mencionada.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e condeno o réu MARCELO DE BARROS CRUZ à pena de ADVERTÊNCIA, por infração ao artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

P.I.C.

Sorocaba, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA